

**DEVANT LA COUR D'APPEL DE DISTRICT
PREMIER DISTRICT, ÉTAT DE FLORIDE**

MARC M. MOSZKOWSKI,

N° DE DOSSIER : 1D2025-2912

Appelant,

contre

**DEEPGULF, INC. et
TOKE OIL AND GAS, S.A.,**

Intimés.

MÉMOIRE EN RÉPLIQUE DE L'APPELANT

Appel d'un Jugement définitif prononcé par le Tribunal de Circuit du Premier Circuit judiciaire, dans et pour le Comté d'Escambia, Floride, Hon. Jan Shackelford, Juge Senior.

Soumis par :

Marc M. Moszkowski, Pro Se

Courriel : m.moszkowski@deepgulf.net

Téléphone : +1 (251) 300 4820 (É.-U.)

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES AUTORITÉS	2
Jurisprudence	2
INTRODUCTION.....	2
II. LA CONSTATATION DE VOL CIVIL N'IDENTIFIE AUCUN DROIT DE PROPRIÉTÉ APPARTENANT À DEEPGULF	5
IV. LE JUGEMENT IMPOSE UNE RESPONSABILITÉ PÉCUNIAIRE EXTRAORDINAIRE SANS ARTICULER LES CONSTATATIONS NÉCESSAIRES À SON SOUTIEN	9
V. L'EFFET CUMULATIF DES OMISSIONS ANALYTIQUES DU JUGEMENT IMPOSE L'INFIRMATION	10
CONCLUSION	11
CERTIFICAT DE SIGNIFICATION	11
ATTESTATION DE CONFORMITÉ	12

TABLE DES AUTORITÉS

Jurisprudence

<i>Achurra c. Achurra</i> , 80 So. 3d 1080, 1083-84 (Fla. 1re DCA 2012)	12
<i>Massey c. Charlotte County</i> , 842 So. 2d 142 (Fla. 2e DCA 2003)	6
<i>Walters c. State</i> , 994 So. 2d 1230, 1233 (Fla. 2e DCA 2008)	11

INTRODUCTION

Dans leur mémoire en réponse, les Intimés sollicitent la confirmation du jugement en invoquant la déférence due au tribunal de première instance et des références généralisées à des témoignages et des pièces. Cette présentation n'aborde pas la

question centrale soumise à la Cour : le Jugement définitif écrit lui-même énonce-t-il les constatations de fait et les préalables juridiques nécessaires pour maintenir la responsabilité imposée ?

L'ordonnance prononce la responsabilité pour vol civil et détournement, impose un redressement pécuniaire substantiel et fait référence aux preuves en termes généraux. Elle n'identifie pas le droit de propriété sous-jacent à la prise alléguée, ne précise pas comment les éléments constitutifs des causes d'action ont été satisfaits et ne révèle pas le raisonnement reliant les preuves citées aux conclusions atteintes.

Le contrôle en appel requiert davantage que la déférence envers des conclusions. Lorsqu'un jugement ne révèle pas les constatations essentielles étayant la responsabilité, la confirmation exigerait de suppléer un raisonnement non exprimé dans l'ordonnance elle-même. Le Jugement définitif n'articulant pas ces préalables nécessaires, l'infirmerie s'impose.

I. LE JUGEMENT DÉFINITIF N'ARTICULE PAS LES PRÉALABLES NÉCESSAIRES AU CONTRÔLE EN APPEL

Le Jugement définitif impose une responsabilité sur plusieurs chefs de demande sans articuler les constatations de fait nécessaires pour établir les préalables à cette responsabilité. Plutôt que de révéler le raisonnement reliant les preuves aux conclusions juridiques annoncées, l'ordonnance énonce des résultats tout en laissant leur fondement non divulgué. Sans constatations identifiant la propriété, le droit et la théorie juridique justifiant la restitution, un contrôle utile en appel n'est pas possible.

Le présent appel ne demande pas à la Cour de répondre des témoignages ou de trancher des conflits factuels. Le vice déterminant apparaît à la face de l'ordonnance

écrite. Bien que le jugement fasse référence à des témoignages et des pièces, il ne décrit pas les faits constatés, n'explique pas comment ces faits satisfont aux éléments constitutifs des causes d'action et n'identifie pas quand les droits sous-tendant les demandes des Demandeurs ont pris naissance.

Les Intimés affirment à plusieurs reprises que l'Appelant « n'a pas assisté » à l'audience comme si son absence avait été volontaire. Le dossier reflète que la présence en personne était financièrement impossible pour l'Appelant, qui réside à 8 000 kilomètres du for et ne pouvait pas financer un voyage international et un hébergement prolongé pour la conférence préalable à l'audience et les débats. L'Appelant a produit une documentation médicale assermentée démontrant l'impossibilité physique d'entreprendre un tel voyage. Le tribunal a refusé la comparution à distance en se fondant principalement sur des considérations de gestion du rôle — la charge administrative et l'ancienneté de l'affaire — plutôt qu'en articulant des constatations traitant des preuves assermentées de l'Appelant quant à son incapacité à comparaître. L'audience s'est donc déroulée en l'absence physique de l'Appelant.

Les Intimés s'appuient fortement sur la présomption d'exactitude, mais cette présomption ne s'attache qu'aux constatations effectivement formulées. Une cour d'appel peut inférer des constatations subsidiaires étayées par le dossier, mais elle ne peut présumer l'existence d'éléments légaux essentiels nécessaires pour maintenir la responsabilité pour vol civil et les dommages-intérêts triples. Ces préalables doivent apparaître dans le jugement écrit lui-même.

Il existe « un risque sérieux de privation erronée » lorsque des sanctions financières dépendent de constatations de fait que la partie concernée n'a pas eu la possibilité de

contester. « Le contradictoire requiert à la fois un avis équitable et une possibilité réelle d'être entendu 'en temps utile et de manière effective'. » *Massey c. Charlotte County*, 842 So. 2d 142 (Fla. 2e DCA 2003). Lorsqu'une responsabilité de cette ampleur est imposée, l'ordonnance écrite doit révéler le raisonnement qui la sous-tend. Elle ne le fait pas.

II. LA CONSTATATION DE VOL CIVIL N'IDENTIFIE AUCUN DROIT DE PROPRIÉTÉ APPARTENANT À DEEPGULF

Le Jugement définitif déclare l'Appelant responsable de vol civil pour des paiements effectués « à partir de Toke », sans pour autant contenir de constatation établissant que DeepGulf possédait un droit de propriété sur ces fonds au moment du paiement. Sans un tel préalable, l'élément essentiel de propriété appartenant à autrui n'apparaît pas dans l'ordonnance écrite.

Le vol civil requiert la preuve que le défendeur a exercé une domination sur un bien spécifiquement identifiable appartenant au demandeur. Le jugement n'identifie pas le moment auquel un tel droit de propriété a pris naissance, la théorie juridique en vertu de laquelle les Demandeurs seraient devenus ayants droit aux paiements effectués par une entité distincte, ni la manière dont les preuves citées satisfont à cet élément.

À la place, l'ordonnance conclut que le vol civil a été « prouvé par des preuves claires et convaincantes », en citant les Pièces 13 et 15 des Demandeurs. Elle ne décrit pas les faits constatés à partir de ces pièces ni n'explique comment ces faits établissent le droit de propriété de DeepGulf sur les fonds au moment de la prise alléguée. Sans constatation articulée d'un tel droit de propriété, le préalable légal du vol civil n'apparaît pas dans le jugement lui-même.

Cette même absence d'un droit de propriété identifié compromet nécessairement la constatation de détournement. Le Jugement définitif déclare que les fonds distribués constituent « la propriété de DeepGulf », sans pourtant identifier quand ni comment DeepGulf a acquis le titre ou un droit immédiat à la possession au moment des distributions alléguées. Les paiements en litige ont précédé l'acquisition par DeepGulf de droits de propriété dans Toke, et l'ordonnance n'articule aucune théorie de droit rétroactif, de mandat, de cession, de fiducie ou de droit contractuel établissant une propriété contemporaine.

Le dossier reflète que les distributions contestées sont intervenues sur plusieurs périodes de propriété distinctes : avant que DeepGulf n'acquière une participation de 33 %, elle a néanmoins perçu environ quarante-quatre pour cent des distributions globales de Toke ; après avoir acquis cette participation de 33 %, elle a reçu plus de soixante-dix pour cent des distributions ; et aucun revenu n'a été généré après que DeepGulf a acquis les 67 % restants et est devenue propriétaire unique. Le Jugement définitif n'identifie pas quel droit de propriété régissait le droit aux distributions pendant ces périodes distinctes et n'articule aucune constatation selon laquelle les paiements contestés excédaient le droit de propriété contemporain de DeepGulf.

Le Jugement définitif n'articule aucune théorie par laquelle l'acquisition ultérieure de Toke par DeepGulf aurait rétroactivement transféré le titre sur des distributions effectuées des années auparavant. Il n'identifie pas non plus de constatation selon laquelle le prix d'acquisition reflétait l'existence d'un actif social recouvrable ou d'une cause d'action cédée. En l'absence de constatations articulées établissant que les fonds contestés demeuraient des biens sociaux au moment de l'acquisition et ont ainsi

été transférés à DeepGulf, l'élément essentiel de propriété contemporaine du vol civil et du détournement n'est pas établi à la face du jugement.

Le jugement passe ainsi d'une propriété présente à un droit passé sans identifier de mécanisme juridique comblant ce fossé temporel. Le jugement ne traite pas non plus des preuves au dossier selon lesquelles DeepGulf a perçu des distributions substantielles de Toke pendant la même période au cours de laquelle les paiements contestés sont intervenus. L'ordonnance ne contient aucune constatation selon laquelle les montants qualifiés de détournés excédaient un quelconque droit de propriété prouvé au moment de la distribution, et elle n'articule pas non plus comment des sommes allouées à des actionnaires tiers indépendants seraient devenues la propriété de DeepGulf. Sans constatations traitant de ces questions, l'élément essentiel de propriété appartenant à autrui n'est pas établi à la face du jugement. Si des inférences factuelles subsidiaires peuvent être impliquées, les éléments légaux essentiels — en particulier l'existence d'un droit de propriété contemporain requis pour le vol civil et le détournement — ne peuvent être fournis par implication lorsque le jugement écrit ne les articule pas.

Tout au plus, le jugement reflète un différend relatif à l'allocation ou à la comptabilité entre participants à une entreprise commerciale. De tels différends ne satisfont pas, sans constatations articulées de propriété contemporaine et de droit immédiat à la possession, à l'exigence légale que le défendeur ait exercé une domination sur un bien appartenant à autrui au moment de la prise alléguée.

III. LE JUGEMENT DÉFINITIF NE RÉVÈLE PAS LE RAISONNEMENT ANALYTIQUE NÉCESSAIRE À LA CONFIRMATION

Il n'existe aucune retranscription car aucun greffier audienier n'était présent lors du procès sans jury. L'Appelant conteste donc la suffisance juridique du Jugement définitif écrit lui-même — si ses constatations articulées, à leur face, établissent les éléments requis des demandes — et non la crédibilité ou le poids d'un témoignage non enregistré. Une retranscription ne peut suppléer des constatations que le jugement écrit lui-même n'articule pas.

Le vice identifié dans les sections précédentes n'est pas limité à un seul chef de demande. Sur plusieurs déterminations — y compris le vol civil et le détournement — le Jugement définitif prononce la responsabilité tout en laissant non énoncés les préalables factuels et juridiques nécessaires pour étayer cette responsabilité. Cette omission est particulièrement conséquente lorsque l'ordonnance s'appuie sur une propriété présente alors que les distributions alléguées sont intervenues des années auparavant, sans identifier aucun fondement juridique articulé pour qualifier ces fonds antérieurs de propriété de DeepGulf au moment du paiement.

Bien que l'ordonnance fasse référence à des témoignages et des pièces, elle n'identifie pas les faits spécifiquement constatés, la théorie juridique appliquée ni le raisonnement reliant ces faits aux éléments des demandes tranchées. Sans cette articulation, le contrôle en appel exigerait une reconstruction plutôt qu'un contrôle.

« L'ordonnance écrite ne contient aucune constatation, aucune explication... C'est une erreur qui impose l'infirmité. » *Walters c. State*, 994 So. 2d 1230, 1233 (Fla. 2e DCA 2008). En l'espèce, bien que le jugement fasse référence à des pièces, il n'articule pas les constatations de fait ni les préalables juridiques nécessaires pour étayer la responsabilité. Lorsque le raisonnement analytique n'apparaît pas dans l'ordonnance

elle-même, la confirmation exigerait de suppléer un raisonnement que le tribunal de première instance n'a pas articulé.

Le Jugement définitif ne révélant pas le raisonnement nécessaire pour justifier sa confirmation, l'infirmer s'impose afin que les constatations requises puissent être formulées.

IV. LE JUGEMENT IMPOSE UNE RESPONSABILITÉ PÉCUNIAIRE EXTRAORDINAIRE SANS ARTICULER LES CONSTATATIONS NÉCESSAIRES À SON SOUTIEN

Le Jugement définitif impose une responsabilité pécuniaire substantielle — y compris des dommages-intérêts triples, des intérêts préjudiciaires et une exécution forcée — sans pour autant articuler les constatations nécessaires pour justifier un tel redressement extraordinaire.

S'agissant du vol civil, l'ordonnance prononce la responsabilité et précise les montants accordés mais ne révèle pas les constatations de fait ni le raisonnement juridique étayant l'imposition de dommages-intérêts triples. Le jugement passe directement d'une référence généralisée à la responsabilité à la multiplication des dommages-intérêts, sans identifier les préalables requis pour maintenir cette mesure légale punitive.

« Le défendeur est en droit de bénéficier de [...] la protection contre les effets d'un jugement définitif [...] dépourvu de tout support probatoire. » *Achurra c. Achurra*, 80 So. 3d 1080, 1083-84 (Fla. 1re DCA 2012). Les cours d'appel ne peuvent inférer des préalables essentiels ni reconstituer un raisonnement absent de l'ordonnance écrite — en particulier lorsque des dommages-intérêts légaux aggravés sont imposés.

Lorsque de graves conséquences financières découlent d'un jugement, l'exigence que l'ordonnance écrite révèle son fondement analytique est à son sommet. Le Jugement définitif passant de l'annonce de la responsabilité à l'imposition de sanctions pécuniaires extraordinaires sans articuler les constatations nécessaires pour étayer ce résultat, le contrôle utile en appel est compromis. L'infirmité s'impose donc afin que les constatations requises puissent être formulées.

V. L'EFFET CUMULATIF DES OMISSIONS ANALYTIQUES DU JUGEMENT IMPOSE L'INFIRMATION

Les erreurs décrites aux Sections I à IV ne sont pas isolées ou techniques ; elles reflètent une déficience structurelle dans l'articulation par le Jugement définitif des préalables factuels et juridiques nécessaires pour maintenir la responsabilité. Sur plusieurs chefs de demande, l'ordonnance annonce des conclusions tout en omettant des constatations essentielles, notamment l'identification du droit de propriété sous-jacent à la prise alléguée à l'époque pertinente, et l'articulation du fondement factuel du vol civil.

À la place, le jugement passe directement de références généralisées à des témoignages et des pièces à l'imposition d'une responsabilité pécuniaire substantielle.

Lorsqu'une ordonnance écrite ne révèle pas le raisonnement analytique par lequel la responsabilité a été déterminée, le contrôle en appel ne peut être utilement exercé. La confirmation exigerait de suppléer des éléments essentiels ou des préalables légaux non exprimés dans l'ordonnance elle-même. La législation de Floride ne permet pas aux cours d'appel de reconstituer de tels préalables pour maintenir un jugement.

Le Jugement définitif n'articulant pas les constatations nécessaires pour étayer les conclusions atteintes, l'infirmer s'impose afin que le tribunal de première instance puisse rendre une ordonnance révélant le fondement factuel et juridique de ses déterminations.

CONCLUSION

Pour les raisons qui précèdent, l'Appelant demande respectueusement à la présente Cour d'infirmer le Jugement définitif et de renvoyer l'affaire pour de nouvelles procédures conformément à l'opinion de la Cour, et d'accorder toute autre mesure que la Cour jugera juste et appropriée.

Soumis avec respect ce 3 mars 2026.

Marc Moszkowski, Pro Se

Le Verdos

83300 Châteaudouble, France

Téléphone : +1 (251) 300 4820 (É.-U.)

Courriel : m.moszkowski@deepgulf.net

CERTIFICAT DE SIGNIFICATION

Je certifie par les présentes que, ce 3 mars 2026, une copie conforme de ce qui précède a été signifiée à tous les conseils inscrits via le Portail de dépôt électronique des juridictions de Floride.

ATTESTATION DE CONFORMITÉ

Conformément à la Règle 9.210(a)(2) des Règles de procédure d'appel de Floride, je certifie que le présent Mémoire en réplique de l'Appelant :

1. est rédigé en police Arial 14 points ;
2. est à double interligne ; et
3. contient **1 926 mots**, à l'exclusion des parties exemptées par la Règle 9.210(a)(2)(E).